



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.009202/2023-41

SUMÁRIO

PROPONENTE:

GABRIELLE CASTELO BRANCO HELÚ

IRREGULARIDADE DETECTADA:

Divulgação de informação que pode ter induzido investidores em erro, em possível infração ao art. 15 da Resolução CVM nº 80/2021, realizada por Diretora de Relações com Investidores, ao afirmar que a Companhia estaria “analisando a possibilidade” de realização de uma oferta pública de distribuição primária em evento destinado a investidores institucionais, informação que foi posteriormente desmentida por meio de comunicado ao mercado.

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

PARECER DA PFE/CVM:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.009202/2023-41

PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por **GABRIELLE CASTELO BRANCO HELÚ** (doravante denominada “GABRIELLE HELÚ”), na qualidade de Diretora de Relações com Investidores (doravante denominado “DRI”) da Sendas Distribuidora S.A. (“Assaí” ou “Companhia”), **previamente à instauração de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”)** pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), no qual não existem outros investigados.

DA ORIGEM

2. O processo originou-se de apuração da conformidade de divulgação de informações pela Companhia em evento realizado em 22.03.2023, as quais foram reproduzidas em matéria veiculada na mídia no mesmo dia.

DOS FATOS

3. Em 22.03.2023, um portal de notícias veiculou notícia intitulada “*Estamos analisando’ - e o Assaí cai 6%*” (“Notícia”), informando que, em evento promovido por banco de investimento para investidores institucionais, um representante da Companhia teria dito, em resposta à pergunta de um dos participantes do evento, que estariam “*analisando a possibilidade*” de realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, como alternativa para reduzir a alavancagem.

4. Cabe registrar que a participação de representante da Companhia no evento mencionado no parágrafo acima não teria sido objeto de prévia divulgação por meio do Sistema Empresas.NET, e tampouco teria havido qualquer menção ao evento nos canais oficiais de comunicação da Companhia com os investidores.

5. No mesmo dia 22.03.2023, a B3. S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) encaminhou Ofício solicitando esclarecimentos sobre as oscilações atípicas registradas com os valores mobiliários de emissão da Assaí – ações de *ticker* ASA13 – naquela data, para o qual a Companhia, através de Comunicado ao Mercado (“CM”), teria declarado:

(i) que a oscilação atípica do período em questão estaria relacionada à oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”) e de titularidade da W.P.S.A., sociedade controlada por Casino Guichard Perrachon (“Casino”) – o anúncio de potencial Oferta teria ocorrido no dia 07.03.2023, o lançamento da Oferta com *pricing* teria ocorrido nos dias 13 e 16.03.2023, e a liquidação em 21.03.2023, conforme informações divulgadas em Fatos Relevantes (“FR”);

(ii) que, em razão da Oferta, teria havido um aumento significativo no número de ações em circulação e consequentes rebalanceamentos dos índices dos quais a Companhia faz parte; e

(iii) que, mediante questionamento de investidor sobre eventual realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, informou que não havia nenhum estudo sobre o tema no momento.

6. Por meio de Parecer Técnico, a SEP/GEA-2 analisou os fatos, com os seguintes achados:

(i) a informação a respeito da possibilidade de realização de oferta pública de distribuição primária de ações teria, de fato, vazado, com eventuais efeitos na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as ações de emissão da Companhia;

(ii) um indício de que a informação poderia ter influenciado nessas decisões advém do comportamento da ação no *intraday* do pregão do dia 22.03.2023, onde é possível constatar uma queda acentuada da cotação da ação ordinária de

emissão da Companhia logo nas primeiras horas do aludido pregão, situação essa que poderia estar associada ao vazamento da referida informação;

(iii) estar-se-ia diante de uma informação relevante - porque teve o condão de influenciar a decisão dos investidores - que foi prestada por algum representante da Companhia em um evento de caráter privado com participação restrita de alguns investidores previamente selecionados, e que tal conduta não estaria em linha com o pressuposto da simetria informacional de todos os participantes do mercado;

(iv) a DRI da Companhia, após ser oficiada pela B3 a se manifestar a respeito das oscilações atípicas verificadas no pregão do dia 22.03.2023, teria informado, por meio de CM, que acreditava *"que a oscilação atípica do período em questão esteja relacionada à oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia"*, o que à primeira vista, não parecia plausível, visto que a precificação da oferta havia sido divulgada no dia 16.03.2023 e fora liquidada no dia 21.03.2023, datas nas quais não se verificaram oscilações no preço do ativo;

(v) no mesmo CM, a DRI do Assaí afirmou que *"houve questionamentos de investidores acerca de uma possível realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia. A Companhia esclareceu e reitera aos acionistas e ao mercado em geral, que não havia nenhum estudo sobre o tema no momento da Oferta, assim como não há atualmente"*. Neste sentido, para a SEP, o referido CM teria negado que estivesse em curso qualquer estudo a respeito da eventual realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações de emissão da Companhia, ao contrário do que foi afirmado por representante da Companhia no evento privado promovido pelo banco de investimento, no qual se afirmou que a empresa estaria, sim, analisando a possibilidade de realizar a oferta; e

(vi) não seria possível que, simultaneamente, *"a Companhia esteja e não esteja avaliando a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, em algum momento - seja no evento privado," (...)* *"seja no CM em resposta ao ofício da B3 - o que levaria a conclusão de ter havido a prestação de informações que podem não ser consideradas verdadeiras, completas e consistentes, podendo ter induzido a erro os investidores"*.

7. Por fim, em seu Parecer, a SEP/GEA-2 entendeu que haveria, nos autos do processo, *"elementos que indicam que possa ter havido, por parte de representantes e/ou administradores da Sendas Distribuidora S.A., eventual inobservância do disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, no artigo 3º da Resolução CVM nº 44/21 e/ou nos artigos 15 e 17 da Resolução CVM nº 80/22, salvo melhor juízo."*, tendo encaminhado o processo à SEP/GEA-4 para o aprofundamento das investigações a respeito de eventuais irregularidades.

8. Em 14.04.2023, foi enviado Ofício à GABRIELLE HELÚ solicitando a sua manifestação, pelo que, em 02.05.2023, a DRI enviou sua resposta declarando que:

(i) estiveram presentes no evento, pela Companhia, além dela, DRI e responsável

pela declaração mencionada na Notícia, a gerente de RI;

(ii) o objetivo do evento era a realização de discussões acerca do setor de varejo, consumo e *e-commerce* no Brasil, e suas perspectivas e desafios. O evento, realizado de modo híbrido, contou com a participação de 65 investidores institucionais e não teria sido gravado;

(iii) no evento, teriam sido discutidas tendências do setor, expansão de lojas para o ano de 2023, em linha com as projeções divulgadas no seu formulário de referência; performance das lojas convertidas de hipermercado para o formato de *cash & carry*; evoluções na governança corporativa; e estrutura de capital e alavancagem;

(iv) com relação à declaração veiculada na Notícia sobre a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, a DRI afirmou entender não se estar diante de FR, pois apenas mencionou uma hipótese que poderia, eventualmente, ser implementada diante de um eventual cenário em que fosse necessária a captação pela Companhia;

(v) ressaltou que não havia quaisquer estudos, pareceres, reuniões, discussões, trocas de informações ou divulgações de informações (pública ou internamente) relacionados, direta ou indiretamente, à realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações;

(vi) a Companhia reconheceu as oscilações atípicas com os valores mobiliários de sua emissão na data da realização do evento e acreditava, conforme indicado no CM divulgado em 22.03.2023, que tais oscilações decorreram da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia;

(vii) a Companhia teria se preocupado em esclarecer aos acionistas e ao mercado em geral sobre o assunto mencionado na Notícia e, assim, teria incluído no CM um esclarecimento quanto à não existência de planos para um *follow-on* primário; e

(viii) por fim, a Companhia informou que esse assunto foi esclarecido também em 04.04.2023, em *webinar* sobre a proposta da administração para a AGO realizada em 27.04.2023.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

9. Em manifestação sobre a responsabilização de GABRIELLE HELÚ por infração ao art. 15 da Resolução CVM nº 80/2022, a SEP apresentou Termo de Acusação, cujos itens a seguir descrevem, de forma concisa, a análise sobre o caso:

(i) no caso concreto, chamou a atenção a comparação entre (a) o afirmado no evento em 22.03.2023 pela DRI da Companhia; e (b) o divulgado no CM na mesma data - e posteriormente reforçado na resposta da Companhia ao questionamento da área técnica;

(ii) a DRI, em resposta à pergunta de um dos participantes do evento, disse que estariam "*analisando a possibilidade*" de realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, como alternativa para reduzir a alavancagem da Companhia;

(iii) as oscilações atípicas registradas com os valores mobiliários de emissão da

Companhia no dia 22.03.2023 poderiam estar associadas à referida declaração a respeito da possibilidade de realização, pela Companhia, de uma oferta pública de distribuição primária;

(iv) a justificativa da Companhia para a oscilação atípica verificada com os valores mobiliários de sua emissão não procederia, uma vez que a precificação daquela oferta havia sido divulgada em 16.03.2023 e a liquidação ocorreu em 21.03.2023, dias nos quais não se verificaram oscilações atípicas;

(v) em que pesem as alegações da DRI, foram verificadas oscilações atípicas com os valores mobiliários de emissão da Companhia no mesmo dia do evento promovido pelo banco de investimento para investidores institucionais em que a DRI da Companhia disse que "*estariam analisando*" a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações;

(vi) o CM divulgado pela Assaí negou que estivesse em curso qualquer estudo a respeito da eventual realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, ao contrário do que foi afirmado por representante da Companhia no evento privado promovido pelo banco de investimento, no qual se afirmou que a empresa estaria analisando a possibilidade de realizar a oferta;

(vii) assim, teria havido a **prestação de informações que podem não ser consideradas verdadeiras, completas e consistentes, e que podem ter induzido a erro os investidores**;

(viii) nos termos do art. 65, inciso I da Resolução CVM nº 80/2022, a divulgação ao mercado ou entrega à CVM de informações incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro constitui infração grave para os efeitos do §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76;

(ix) na situação em análise, os elementos constantes dos autos indicaram que as oscilações atípicas registradas com os valores mobiliários de emissão da Companhia no dia 22.03.2023 estariam associadas às declarações a respeito da possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição primária. Conforme já mencionado, a Companhia negou peremptoriamente que houvesse, na ocasião, qualquer estudo com vistas a avaliar a possibilidade de realização da mencionada oferta pública de distribuição primária. Assim, com os fatos observados no período que se seguiu, não seria possível enquadrar a declaração da DRI da Companhia como FR, uma vez que essa possibilidade foi negada pela própria DRI em CM; e

(x) assim sendo, **a DRI da Companhia infringiu o art. 15 da Resolução CVM nº 80/2022 (divulgação de informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro)**, ao afirmar, em evento promovido pelo banco de investimento para investidores institucionais, que a Companhia estaria "*analisando a possibilidade*" de realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, dado que, posteriormente, em comunicado ao mercado, informou não haver estudo a respeito do assunto.

DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

10. Após manifestação prévia, GABRIELLE HELÚ apresentou suas razões de defesa, bem como proposta de celebração de Termo de Compromisso, na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, para a composição dos interesses em conflito.

11. Na oportunidade, alegou, resumidamente que (i) naquele momento, não havia quaisquer estudos, pareceres, reuniões, discussões, trocas de informações ou divulgações de informações (pública ou internamente) que, direta ou indiretamente, se relacionavam à possibilidade de realização de uma oferta pública primária de ações pela Companhia *“pois, de fato, não havia e não há um plano minimamente pensado, conversado ou traçado a respeito”*; (ii) o entendimento da SEP teria tido uma *“interpretação equivocada das declarações feitas pela Sra. Gabrielle na Reunião (especialmente nos itens 11 e 21 do Parecer), provocada pela falta de contexto de algumas de suas falas em tal evento, divulgadas na Notícia”*; e (iii) o valor proposto para celebração do ajuste seria *“proporcional à suposta infração do art. 15 da Resolução CVM 80 indicada no Parecer”*.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

12. Em razão do disposto no art. 83 da Resolução CVM nº 45/2021 (“RCVM 45”), conforme PARECER n. 00163/2023/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM - apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, os aspectos legais da proposta apresentada, tendo opinado pela **inexistência de óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso**.

13. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou que:

“com relação ao primeiro requisito normativo previsto no art. 11, § 5º, inc. I da Lei nº 6.385/1976, analisando-se a infração imputada à acusada, inscrita no art. 15 da RCVM nº 80/2022 (*‘O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro’*), **conclui-se que se trata de irregularidade de natureza instantânea, haja vista que se esgota com a própria divulgação da informação**. Assim, levando-se em consideração que o fato se consumou em tempo certo e determinado e de forma imediata, **pode-se concluir que houve cessação da conduta ilícita**.

Não bastasse, para além de os autos demonstrarem a ausência de quaisquer indicativos de continuidade da prática apontada como irregular, a Companhia procedeu à divulgação de Comunicado ao Mercado (1745496), por meio do qual negou estar em curso qualquer estudo a respeito de uma oferta pública de distribuição primária de ações de sua emissão.

Assim, **quanto ao primeiro requisito normativo (cessação da prática), tem-se que restou atendido o requisito do inciso I, do § 5º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976**.

No que se refere à correção de irregularidades apontadas, requisito insculpido no art. 11, § 5º, inc. II da Lei nº 6.385/1976, **afora a divulgação do Comunicado ao Mercado acima mencionada, a proposta também contempla o pagamento da quantia de R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), a ser utilizada pela CVM segundo seu

exclusivo critério e conveniência.

(...)

Pontua-se que, embora, na espécie, não tenha sido indicada a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, a informação divulgada erroneamente viola um dos princípios fundamentais que norteia o mercado de capitais brasileiro, qual seja, o princípio da simetria informacional, consubstanciado no artigo 3º da Resolução CVM nº44/21 e no artigo 17 da Resolução CVM nº 80/22, bem como no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76.

Assim, eventuais valores pagos à CVM deverão se dar a título de indenização pelos danos difusos impingidos ao mercado de valores mobiliários como um todo, decorrentes da conduta objeto da apuração, e estão inseridos no aspecto de desestímulo à prática de ilícitos, a serviço das finalidades preventiva e educativa do instituto, que devem ser observadas na resposta regulatória para a prática de infrações, seja ela consensual ou imperativa.

(...)

Feitos esses esclarecimentos, **registro que a suficiência e a adequação da proposta deverão ser realizadas pelo Comitê de Termo de Compromisso, inclusive com a possibilidade de negociação deste e de outros aspectos da proposta, conforme previsto no art. 83, § 4º, da Resolução CVM nº 45/2021, sendo a decisão final de atribuição do Colegiado da Autarquia.**

Assim, **tendo em vista que a idoneidade do montante proposto para as finalidades preventivas e pedagógicas do processo sancionador é juízo que pertence à Administração, opino pela ausência de óbice jurídico à celebração do termo de compromisso, considerados estritamente seus aspectos legais.**
(Grifado)

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

14. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 14.11.2023^[3], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da RCMV 45^[4]; e (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termo de Compromisso em casos de divulgação inadequada de Fato Relevante, como, por exemplo, no PA CVM 19957.000157/2021-05 (decisão do Colegiado em 05.04.2022, disponível em https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2022/20220405_R1/20220405_D2551.html)^[5], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da RCMV 45, o Comitê decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

15. Assim, considerando, em especial, (i) o disposto no art. 86, *caput*, da RCMV 45; (ii) as negociações realizadas pelo Comitê em casos similares com aprovação de proposta pelo Colegiado da CVM, como acima já citado; (iii) a fase em que se encontra o processo (fase pré-sancionadora); (iv) a condição da Companhia entre os emissores de valores mobiliários e o seu grau de dispersão acionária; (v) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/17 e da RCMV 45, e de existirem novos parâmetros balizadores para negociação de solução consensual desse

tipo de conduta; (vi) o histórico da PROPONENTE^[6], que não consta como acusado em PAS instaurados pela CVM; e (vii) que a irregularidade, em tese, enquadra-se no Grupo II do Anexo 63 da RCV 45, o Comitê sugeriu o aprimoramento da proposta apresentada, com **assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no montante de R\$ 340.000,00** (trezentos e quarenta mil reais).

16. Tempestivamente, a PROPONENTE manifestou sua concordância com os termos de ajuste propostos pelo CTC.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

17. O art. 86 da RCV 45 estabelece que, além da oportunidade e da conveniência, há outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de Termo de Compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[7] e a colaboração de boa-fé dos acusados ou investigados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

18. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando a prática de condutas semelhantes.

19. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida com a PROPONENTE, o Comitê, por meio de deliberação ocorrida em 05.12.2023^[8], entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com **assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM, no valor de R\$ 340.000,00** (trezentos e quarenta mil reais), para **GABRIELLE HELÚ**, afigurar-se-ia conveniente e oportuno, eis que ensejaria desfecho adequado e suficiente, inclusive à luz do tratamento do assunto na apreciação de casos semelhantes anteriores, para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

DA CONCLUSÃO

20. Em razão do acima exposto, por meio de deliberação ocorrida em 05.12.2023^[9], o Comitê de Termo de Compromisso decidiu opinar junto ao Colegiado da CVM pela **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **GABRIELLE CASTELO BRANCO HELÚ**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

[1] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico correspondem aos relatos resumidos das informações constantes em Pareceres Técnicos elaborados por componentes organizacionais da SEP no âmbito dos Processos CVM 19957.002489/2023-88 e 19957.009202/2023-41.

[2] O Processo CVM 19957.002489/2023-88 foi aberto para apuração das informações divulgadas por representante da Companhia, como será amplamente detalhado neste Parecer. As análises e diligências iniciais que constam no capítulo “DOS FATOS” foram obtidas deste primeiro processo e foram conduzidas pela Gerência de Acompanhamento de Empresas-2 (“GEA-2”) da SEP e, em seguida, pela Gerência de Acompanhamento de Empresas-4 (“GEA-4”). No dia 08.08.2023, a GEA-4 emitiu um parecer sugerindo abertura de processo administrativo sancionador para a apuração da responsabilidade por eventual infração ao art. 15 da Resolução CVM nº 80/22. Nesta esteira, foi aberto novo processo (CVM 19957.009202/2023-41) com a continuidade das análises conduzidas pela GEA-4. Não obstante, por não haver a citação do acusado, o processo em tela não foi instaurado como processo administrativo sancionador. Observa-se, por fim, que as análises conduzidas pela GEA-4 serão apresentadas no capítulo “DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA”.

[3] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SPS, SNC e SMI e pelo membro substituto de SSR.

[4] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[5] No caso concreto, a CVM celebrou Termo de Compromisso com o DRI de Companhia, por supostamente não ter divulgado tempestivamente FR, em infração, em tese, ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 3º c/c o art. 6º, parágrafo único, da então vigente ICVM 358. Em 05.04.2022, o Colegiado da CVM, acompanhando o Parecer do CTC, decidiu, por unanimidade, aceitar a proposta de Termo de Compromisso no valor de R\$ 340 mil.

[6] GABRIELLE HELÚ não consta como acusada em outros processos sancionadores instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito - INQ e Sistema Sancionador Integrado - SSI da CVM. Último acesso em 15.01.2024).

[7] Idem a Nota Explicativa (N.E.) 7.

[8] Deliberado pelos membros titulares de SGE, SSR, SPS e SNC e pelo membro substituto de SMI.

[9] Idem a N.E. 9.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Lucia Macieira de Mello, Superintendente Geral Substituto**, em 16/01/2024, às 14:47, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 16/01/2024, às 14:48, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 16/01/2024, às 14:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Papera Monteiro, Superintendente Substituto**, em 16/01/2024, às 16:40, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Azevedo da Silva, Superintendente Substituto**, em 16/01/2024, às 16:42, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1959709** e o código CRC **620CDB6D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1959709** and the "Código CRC" **620CDB6D**.*